

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2271/2533

พนักงานอัยการศาลแขวงพระนครใต้

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัทโชดาสตริม ซัพพลาย จำกัด

โจทก์

นายประเสริฐ สุกระพรรณา

จำเลย

บริษัทโชดาสตริม ซัพพลาย จำกัด โจทก์

ร่วม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้อง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงพิเคราะห์ฎีกาของโจทก์ร่วมแล้ว เห็นว่า เป็นปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามมิให้ฎีกา จึงไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องในปัญหาข้อกฎหมาย ส่วนศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และฎีกาข้อ 2(ก)และข้อ2(ค)เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยพยานหลักฐานไม่ตรงกับคำพยานในสำนวน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ฯลฯ
ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 189)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 190)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ไม่
ว่าจะโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ย่อมต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาทั้งสิ้น ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกาโจทก์ร่วมชอบแล้วให้ยกคำร้องโจทก์ร่วม

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ไม่
ว่าจะโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ย่อมต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาทั้งสิ้น ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกาโจทก์ร่วมชอบแล้วให้ยกคำร้องโจทก์ร่วม

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันเทรมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ